

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N.º.....02082.....

Tocache, 03 OCT 2022

VISTO:

El memorándum N.º 548-2022-GRS M/DRE-UGELT/D de fecha 23 de septiembre del 2022, el Informe Técnico Preliminar N.º 00049-2022-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, de fecha 15 de agosto de 2022 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acta de Visita con fecha 22 de Julio 2022, debido a las constante llamadas, nos apersonamos a la I.E.I. 1296 del caserío de Guantánamo para corroborar sobre los hechos expuesto vía telefónica, a lo que se realizó un acta juntamente con los padres de familia de la Institución Educativa y en presencia de la directora y la maestra de 3 años, por lo que se plasmó en dicho documento expresando el malestar de la comunidad educativa, respecto a la Prof. **ALIDA LUZ ALVAREZ NARCISO**, directora de la I.E.I. 1296.

Así mismo se cuenta con el Informe N.º 014-2022-GRSM/DRE/UGELT/AGP/VMFB, con fecha 12 de Julio del 2022, donde la especialista de Inicial, realiza el monitoreo correspondiente a la Institución Educativa, el cual se desarrollará en el siguiente apartado.

Que, la CPPADD pone de conocimiento al presente caso, lo que refiere la Ley N.º 29944 - Ley de Reforma Magisterial, **art.-3** La profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar **integralmente al educando**. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. **Esta ética exige del profesor** idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno.

Cabe mencionar que, ante los documentos pertinentes, se realizaron las acciones correspondientes visitando a la Institución Educativa, realizando el acta de visita, que se detallara líneas posteriores, para efectos de la actuación por el área competente. Se realizó las acciones pertinentes, recurriendo al caserío de Guantánamo, Nuevo Progreso, Tocache, elevando un Acta de Visita, que menciona lo siguiente:

De acuerdo a lo ya referido sobre el acta de visita ante el llamado nos apersonamos al lugar de los hechos, el secretario técnico de CPPADD y la especialista en Recursos Humanos, con fecha 22 de Julio del 2022, nos dirigimos a la I.E.I. 1296, Guantánamo, Nuevo Progreso, Tocache, en ese sentido, pasamos a realizar el acta, con folio número 85, 86, 87 y 88, detallando lo siguiente:

Siendo las 13:06 am del día viernes, en los ambientes de la Institución Educativa, nos apersonamos ante el llamado de los padres de familia de la comunidad debido a la ausencia de la directora ante sus funciones laborales, pedagógicas y administrativas de la profesora Alida Luz Álvarez Narciso directora de la I.E.I. 1296, Guantánamo, tomando la palabra el Sr. Mario Flores Salcedo con número de DNI. 01013480, comenta que (...) desde el 12 hasta el 22 de julio del 2022, la docente no asiste a su centro de labor. Toma la palabra la Sra. Margarita Rivasplata Malabe con número de DNI. 45420401, comenta que mando mensaje a la docente donde no hubo respuesta, que se comunicó con el área de gestión pedagógica y que no hubo respuestas, donde se perjudican los niños, toma la palabra la Sra. Leonila Vela Zabolla con número de DNI. 43446752, se comunica con la presidenta de APAFA, donde nadie tiene conocimiento, también corrobora la inasistencia de la docente, toma la palabra la Sra. Maritza Mendoza Burga con número de DNI. 44800808, comenta que las clases empezó el 21 de marzo, por lo tanto, el mes de mayo tuvo inasistencia, así mismo corrobora también sobre las faltas.

Toma la palabra la Sra. Diana Vera Ramírez, con número de DNI. 76281148, corrobora la inasistencia de la docente, donde menciona que no hubo clases. Toma la palabra la Sra. Mariluz Calero Alania con número de DNI. 48359128, quien menciona que la directora tiene un carácter fuerte, donde no deja opinar a las madres de familia, añade también que recibió a una niña de iniciales M.Y.M (3 años). Donde tuvo un inconveniente con la madre, donde la directora le dijo "Usted Señora se Sale", desde ahí la niña no asiste a clases, porque la directora no asistió, hecho que sucedió en el mes de mayo.

Toma la palabra el Sr. Ricardina Burga Davila, con DNI. 00909683, comento que corrobora los días de falta de la directora, del 12 al 22 de julio del presente año, toma la palabra la Sra. Rosmery Vaca Shuño con número de DNI. 48273476, que la menor no contaba con la edad suficiente para que sea matriculada, también corrobora la inasistencia del 12 al 22 de julio del 2022, por lo tanto, el secretario técnico de la CPPADD UGEL Tocache, menciona sobre la norma magisterial de docentes, indicando sus funciones pedagógicas y administrativas.

Toma la palabra la Sra. Silvia Campoverde Paucar con DNI. 43762488, corroborando las faltas de la directora. Toma la palabra la Sra. Luz Clarita Villanueva Carrasco, con DNI 77664463, presidenta del CONEI, comunica que asistió a la UGEL T para corroborar si la profesora presentó documento alguno, sin embargo, no tuvo respuesta favorable, por lo que ratifica los días de inasistencia de la directora. Toma la palabra el Sr. Cesar Infante Vela con número de DNI. 73486253, corroborando las faltas de la docente con fecha 12 al 22 julio del 2022, toma la palabra la directora de la I.E.I. 1296, quien menciona que los días que ha faltado ha sido por salud y que dejo encargado a la maestra Marlene mediante llamada telefónica, añade también que los días que ha faltado realizado la recuperación, la docente menciona que es falso que ha retirado a la madre y su niña, así mismo menciona que va a justificar sus faltas con la documentación.

Así mismo mediante Nota de Coordinación N° 214-2022-DRESM/UGEL-T/AGP, que deriva el Informe N° 014 – 2022-GRSM/DRE/UGELT/AGP/MFB, en su asunto: Informa sobre monitoreo (SIMON) PM – 37 INST – 75 aplicado a directivos de las IIEE focalizadas del nivel inicial y practica pedagógica, en el punto IV. OBSERVACIÓN A LA PRACTICA PEDAGOGICA, en el apartado DIFICULTADES en el segundo párrafo se detalla lo siguiente; "El señor Enrique Cristancho Vela quien se identificó con DNI. 40550760 informa que la profesora Alida Luz Álvarez Narciso no asistió a laborar por espacio de una semana días consecutivos en el mes de mayo del 2022 y dos viernes en el mes de junio", documento que será adjuntado.

En ese sentido es necesario mencionar que el docente en PAD no ha presentado ningún documento de forma regular para justificar sus inasistencias; así mismo en dicha reunión reconoció y acepto su inasistencia a la Institución Educativa, motivo por el cual y de acuerdo a las normas vigentes, informo la falta a toda acción y omisión a sus funciones administrativas y pedagógicas desatención a los estudiantes.

Que la comisión Permanente de los Procesos Administrativos de la UGEL-T, en. Mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular.

De todos los actuados en la investigación preliminar se debe considerar los documentos recolectados tales como; Acta de Visita con fecha 22 de Julio 2022, Nota de Coordinación N° 214-2022-DRESM/UGEL-T/AGP, Informe N° 014 – 2022-GRSM/DRE/UGELT/AGP/MFB. Aportes plasmados en dichos documentos donde se menciona el descontento de la comunidad educativa hacia la directora, de la I.E.I. N°1296, del caserío

de Guantánamo, por el cual se ha detallado en el acta de visita, quedando plasmado la manifestación de la voluntad de los padres de familia

De la revisión de documentos que obran en el expediente se aprecia que el docente cuestionado, presta servicio bajo la Ley de Reforma Magisterial N° 29944, por lo que la CPPADD considera que son aplicables al presente caso la referida norma, y cualquier otro documento emitido por el **Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos**. Así como el D.S N°004-2013-ED.

Que, de acuerdo a las funciones y atribuciones de la Prof. **ALIDA LUZ ALVAREZ NARCISO**, directora de la I.E.I. 1296, del caserío de Guantánamo, distrito de Uchiza, provincia de Tocache, habría incurrido en la posible falta administrativa de abandono de cargo, debido a la manifestación de los padres de Familia que mencionaron en la reunión plasmada en Acta con fecha 22 de julio del 2022, por lo que manifestaron que habría tenido inasistencias.

Que, de acuerdo a la manifestación de los padres, las fechas: 14, 15, 16, 17 y 18 días del mes de Marzo, así mismo, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 del mes de Julio del 2022, la docente no habría realizado actividades pedagógicas y administrativas, en ese sentido traslada a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos de Docentes, para las acciones respectivas, cabe mencionar que Hasta la fecha no se ha presentado documento justificando sus inasistencias; motivo por el cual y de acuerdo a las normas vigentes, informo el abandono de cargo y desatención a los estudiantes del grado mencionado".

Por lo tanto, según artículo 82.4, El abandono de cargo injustificado a que se refiere el literal e) del artículo 48 de la ley se configura con la inasistencia injustificada al centro de trabajo por tres (3) días consecutivos o cinco (5) continuos, en un periodo de dos (2) meses, correspondiéndole la sanción de cese temporal. Por lo tanto, en el mismo artículo 82°. Cese Temporal, en el numeral 82.3, refiere que No proceden más de dos (2) sanciones de cese temporal, de corresponderle una nueva sanción de cese temporal, procede la aplicación de la sanción de Destitución. En ese sentido cabe mencionar que este sería la segunda acción impuesta por el CPPADD – UGEL-T.

La CPPADD refiere "Es deber del profesor, estar disponible para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, sin afectar la disposición del aislamiento social obligatorio. Los profesores que transgredan o incumplan sus deberes, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones".

De acuerdo a la RVM N°155-2021-MINEDU, se aprueba el documento normativo denominado Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el desarrollo del servicio educativo de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19, indica lo siguiente

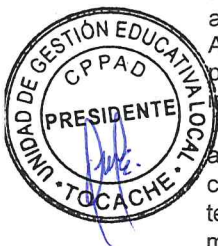
5.4 Actividades de los Profesores

En el marco de lo establecido en el documento normativo, aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU, durante la jornada de trabajo el profesor realiza, según el tipo de prestación del servicio educativo, las siguientes actividades:

- Determinar las experiencias de aprendizaje a desarrollar de acuerdo a las características, necesidades, contextos de sus estudiantes y tipo de prestación del servicio educativo.
- Interactuar con el estudiante y sus familiares.
- Utilizar los recursos brindados en el marco de la implementación de la estrategia, Aprendo en casa, o complementarlo con cualquier otra estrategia regional, local o de la IE.
- Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional.
- Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora.
- Desarrollar la evaluación desde un enfoque formativo.
- Participar en espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organiza el trabajo pedagógico y se comparten experiencias e información relevante para la mejora de su práctica profesional.
- Otras que se desprendan del documento normativo aprobado por Resolución

Ministerial N°121-2021-MINEDU y según sean requeridos por la dirección de la IE.

5.11 Deberes



Los profesores y auxiliares de educación durante el trabajo en cualquiera de las tres modalidades de trabajo rigen sus labores por los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones previstas en la LRM y su Reglamento, Código de Ética de la Función Pública y las previstas en las normas del sector público, según corresponda. También constituyen deberes los siguientes:

- Cumplir con las actividades encomendadas, así como previstas en el presente documento normativo.
- Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.
- Llenar la declaración jurada de salud a solicitud del director de la IE o programa educativo, así como la que se realiza desde el Minedu de manera virtual, d) Hacer uso adecuado de los equipos o bienes entregados para la prestación de servicio, en caso estos hayan sido facilitados por la IE.
- Participar del espacio de formación virtual <http://www.perueduca.pe/campus-virtual> con los cursos disponibles en Perú Educa.
- Otros previstos en las normas complementarias para asegurar la prestación del servicio educativo, que para tal efecto apruebe el Minedu.

Que de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que la Prof. Alida Luz Álvarez Narciso, directora de la I.E.I N°1296, caserío de Guantánamo, habría incurrido en la presunta falta administrativa disciplinaria, previsto en la Ley N°29944, art.- 40 literal inciso a), e), f), i), n), así mismo en la vulneración de los principios, deberes y prohibiciones de los Artículos 6,7,8 de la Ley N.º 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública, Presunta sanción disciplinaria tipificada en la Ley N°29944 art.- 48 primer párrafo "Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave.

Se puede apreciar entonces, la desidia, omisión y poco interés de la directora, frente a este caso que venía ocurriendo a inicios del año escolar, donde según hacen referencia los padres de la I.E. por lo que esto resulta grave, en afectación al servicio de la comunidad en las gestiones administrativas y pedagógicas.

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S N°004-2013-ED art.- 78 literal;

a) Circunstancias en que se cometen.	El docente en PAD incumplido en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel inicial, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas, 14,15,16,17,18 de marzo y 12,13,14,15,18,19,20,21,22 del mes de julio del 2022, por lo que cae en omisión y en la vulneración de los principios, deberes y prohibiciones de Ley del Código de Ética de la Función Pública,
b) Forma en que se cometen.	En su condición como directora de la I.E.I. N° 1296, y de ser docente del aula de 5 años, no ha desarrollado acciones administrativas y pedagógicas estratégicas en coordinación con el personal directivo de la IE y los estudiantes, en el cumplimiento de trabajo en la prestación de la educación.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	En este caso la conducta del imputado se advierte de varias faltas, como haber incurrido en abandonado el cargo por una semana del mes de mayo, así mismo la inasistencia a dos viernes del mes de junio, según referencia en el Informe N° 014-2022-GRSM/DRE/UGEL/AGP/VMFB Y Acta de visita con fecha 22 de julio del 2022.
d) Participación de uno o más servidores.	En el presente caso no se configura dicha condición.
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	- Omisión a sus deberes y funciones administrativas y pedagógicas, vulnerando los principios y prohibiciones de la Ley del Código de Ética de la Función Pública. - Así mismo afectando al derecho fundamental a la educación, al no haber asistido sus labores.

002082

	- Realización de pagos por la jornada laboral, podría configurarse una falta administrativa por los pagos indebidos.
f) Perjuicio económico causado.	No aplica.
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Puesto que la conducta de la directora es cuestionable, ante la inasistencia a su centro de labores y la omisión de sus funciones pedagógicas en el aula de 5 años, no obstante, la dirección en la institución Educativa, en velar y salvaguardar el sistema educativo.
i) Situación jerárquica del autor o autores	Si aplica, ya que su condición es de ser docente del aula de 5 años y directora de la Institución Educativa N.º 1296, Guantánamo, Distrito de Uchiza, provincia de Tocache.

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N.º 004-2013-ED art.- 78 literal h) Forma en que se comente, literal h) Existencia o no de la intencionalidad de la conducta del autor, literal j) Situación jerárquica del autor o autores. En este sentido, la **Prof. ALIDA LUZ ALVAREZ NARCISO**, Directora, presuntamente está en falta: Ya que la forma en que presuntamente cometió la falta es por el incumplimiento de su deber ya que siendo la máxima autoridad, representante legal de la Institución Educativa y docente de aula, no ha desarrollado acciones administrativas y pedagógicas estratégicas en coordinación con el personal directivo de la Institución Educativa; Presuntamente se configura la existencia de la intencionalidad en la conducta del autor, por cuanto existe conocimiento de la normativa de la Ley de Reforma Magisterial, Ley 29944, Ley N.º 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública y mediante Resolución de Secretaría General N.º 326-2017, con fecha 20 de Noviembre del 2017, “las Normas para el registro y control de Asistencia y su Aplicación en la Planilla Única de Pagos de los profesores y auxiliares de la Educación en el Marco de la Ley Reforma Magisterial y su Reglamento”.

Del presente caso en particular está en la CPPADD, luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que existe mérito suficiente para INSTAURAR proceso administrativo disciplinario a la Prof. ALIDA LUZ ALVAREZ NARCISO, directora de la IE. N.º 1296, Guantánamo, distrito de Uchiza, Provincia de Tocache.

Que de conformidad con el D.S. N.º 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N.º 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su Artículo 6.1 Motivación de acto administrativo, numeral 6.1 señala, “La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado”.

Que de conformidad con la Ley General de Educación N.º 28044, Ley de Reforma Magisterial N.º 29944 y su D.S. N.º 004-2013-ED y su modificatoria según DS. N.º 007-2015-MINEDU, DS. N.º 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N.º 27444, y su uso de las facultades conferidas por el DS. N.º 015-2002-ED.

Que en aras del debido proceso la CPPADD – UGEL –TOCACHE, en merito al antecedente y los demás actuados que acompañan al presente, se avoco al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo disciplinario y pronunciarse sobre este caso en particular.

SE RESUELVE:

1°. - **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario a la Profesora ALIDA LUZ ALVAREZ NARCISO, directora de la IE. N.º 1296, Guantánamo. porque ha transgredido por acción y omisión su: Deber (NO ha cumplido de forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 5 años del nivel inicial, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en las fechas, 14,15,16,17,18 de marzo y 12,13,14,15,18,19,20,21,22 del mes de julio, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada, así mismo con las funciones administrativas que este confiere a los

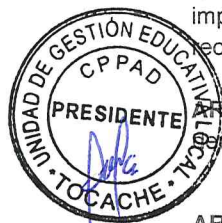
directores de las I.E.); en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. En tal sentido, el accionar del docente deriva a la presunta falta administrativa disciplinaria, previsto en la Ley N°29944, art.- 40 literal inciso a), e), f), i), n), así mismo en la vulneración de los principios, deberes y prohibiciones de los Artículos 6,7,8 de la Ley N.º 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública, considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- REMITIR en copias a la presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos que en el término improrrogable de Disciplinarios para Docentes, el acto resolutorio, para que en el término improrrogable de 45 días hábiles, previos estudios e investigaciones, eleve el informe Técnico Final recomendando la sanción u absolución a que hubiere lugar.

ARTICULO 3°EL DOCENTE en proceso podrá presentar su descargo con las pruebas que crea conveniente dentro de los cinco (05) días luego de notificado con la presente resolución.

ARTICULO 4°.- EL DOCENTE en proceso queda prohibido de hacer uso de sus vacaciones, licencias por motivos particulares mayor a cinco días o presentar renuncia, bajo responsabilidades de los funcionarios que lo autoricen.

ARTICULO 5°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaria General notificar el acto resolutorio, al interesado de acuerdo a ley, al Responsable de la Oficina de Recursos Humanos, a la oficina de Escalafón, a la presidenta de la CPPADD, Nexus y Planillas y al presidente de la Comisión De Procesos Administrativos Disciplinarios De Docentes, para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

LOCAL DE TOCACHE

CARGO
S. G.

NOTIFICACION N° 067 -2022

ANTECEDENTE : MEMORANDUM N°0548-2022-GRSM/DRE-UGELT/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISION : 03-10-2022

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°2082-2022.

INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIA

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : ALIDA LUZ ALVAREZ NARCISO-1296
DOMICILIO : PALMERAS
DNI N° : 47271012
CORREO ELECTRONICO: naralvaaliluz@gmail.com
FECHA NOTIFICACION : 21 / 10 / 22 **HORA:** 10:31


FIRMA


HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI N° :


FIRM


HUELLA DIGITAL

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:



ROSA C. SILVA GERMANY
 SECRETARIA GENERAL
 C.M. 800007522

CHARLEY BROWN
 ysuiza oaozo
 DNI: 47435032
NOTIFICADOR

